

《【문제5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재 확인의 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물 을 제3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음2) 丙이 나머지 1억 원에 대하여 별소를 제기한 경우, 전소의 소장에서 청구 범위를 명확히 특정하지 않았을 때(일부청구임을 명시하지 않았을 때) 후소에 미치는 소송법적 효과 및 중복소제기 해당 여부를 판례의 태도에 근거하여 설명하시오.》

<문제5.5의 물음2> 일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 丙은 손해배상금 1억 원을 청구하는 소를 제기한 후 일부청구임을 명시하지 않은 상태에서 동일한 사고로 인한 나머지 1억 원에 대하여 별소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <일부청구임을 명시하지 않은 전소가 후소에 어떠한 소송법적 효과를 미치는>와 <나머지 1억 원에 대한 후소가 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 일부청구임을 명시하지 않은 경우의 후소에 대한 소송법적 효과와 중복소제기 해당 여부를 설명한다.

II. 일부청구의 소송물과 명시 여부

1. 일부청구의 소송물에 관한 학설

(1) 일부설(판례)

- 일부청구임을 명시한 경우에는 그 일부만이 소송물이 되지만, 명시하지 않은 경우에는 채권 전액이 소송물이 된다는 견해다.

(2) 전부설

- 일부청구 여부와 상관없이 그 채권 전액이 소송물이 된다는 견해다.

2. 판례의 태도(일부청구 명시 필요성)

- 대법원은 가분채권의 일부만을 청구하는 경우, 소장에 그것이 채권의 일부임을 명시하여야 소송물이 그 일부로 제한된다고 본다. 만약 일부청구임을 명시하지 않았다면 채권의 전부가 소송물로 확정된다는 것이 확립된 판례의 입장이다.

III. 중복소제기 해당 여부 판단

1. 중복소제기 금지의 요건과 일부청구

(1) 전소에서 일부청구임을 명시한 경우

- 이 경우 전소의 소송물은 청구한 일부에 한정되므로, 나머지 부분에 대하여 별소를 제기하더라도 소송물이 달라 중복소제기에 해당하지 않는 것이 원칙이다.

(2) 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 경우

- 사안과 같이 일부청구임을 명시하지 않은 경우, 전소의 소송물은 채권 전액(2억 원)이 된다. 따라서 전소가 계속 중인 상태에서 나머지 부분(1억 원)에 대하여 다시 소를 제기하는 것은 동일한 소송물에 대하여 이중으로 소를 제기하는 것이 되어 중복소제기 금지 원칙에 위배된다.

2. 사안의 경우

- 丙은 전소에서 1억 원을 청구하면서 이것이 일부청구임을 명시하지 않았다. 판례에 따르면 전소의 소송물은 사고로 인한 손해배상청구권 전액이 된다. 따라서 丙이 후소로 제기한 나머지 1억 원 청구는 전소의 소송물 범위 내에 포함되는 것이며, 전소가 계속 중인 상태에서 제기되었으므로 민사소송법 제259조의 중복소제기에 해당하여 부적법하다.

IV. 후소에 미치는 소송법적 효과

1. 중복소제기 원칙 위반의 효과

- 후소의 수소법원은 丙의 후소가 중복소제기에 해당함을 이유로 소각하판결을 내려야 한다. 이는 소송 요건에 관한 흠결로서 본안 심리를 할 수 없는 사유에 해당한다.

2. 기판력의 범위와 차단효

(1) 전소 판결 확정 시의 영향

- 만약 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 채 판결이 확정된다면, 그 기판력은 채권 전액에 미치게 된다. 따라서 후소에서 나머지 금액을 청구하는 것은 전소의 확정판결과 모순되는 주장을 하는 것이 되어 허용되지 않는다.

(2) 잔액 청구의 봉쇄

- 원고가 일부청구임을 명시하지 않아 전소에서 채권 전액이 소송물로 확정되었음에도 불구하고 일부만 인용되었다면, 명시적 일부청구가 아니었으므로 나머지 잔액에 대해서는 기판력에 의해 더 이상 다룰 수 없게 된다.

3. 구제 수단 : 청구취지의 확장

- 丙은 별소를 제기할 것이 아니라, 현재 계속 중인 전소 절차 내에서 민사소송법 제262조에 따른 청구취지 확장을 통해 손해액을 2억 원으로 증액하여야 한다. 이는 소의 변경 중 추가적 변경에 해당하며, 소송의 지연이 없는 한 허용된다.

V. 결론

- 丙이 전소에서 일부청구임을 명시하지 않은 채 나머지 금액에 대하여 별소를 제기한 것은 전소와 후소의 소송물이 동일한 경우에 해당한다. 따라서 후소는 민사소송법 제259조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되어 부적법하며 소각하판결의 대상이 된다. 판례는 가분채권의 소송물 범위를 원고의 명시 여부에 따라 결정함으로써 법률관계의 명확성과 피고의 응소 부담 경감을 도모하고 있다. 결과적으로 丙은 후소를 취하하고 전소에서 청구취지를 확장하는 방식을 취하여야 적법하게 권리구제를 받을 수 있다.